

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Processo: Ação Penal nº 0031951-54.2006.8.17.0001
Origem: Vara Criminal de Recife/PE
Recorrente: LEANDRO FERREIRA DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ALERTA GEN-CHRONOS: Termo prescricional fatal em **31/03/2027**. Countdown:
~**300 dias**. Prescrição pela pena em perspectiva (PPP) com prazo de 12 anos.
PRIORIDADE MÁXIMA.

RECURSO ESPECIAL

LEANDRO FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de origem, por **negativa de vigência aos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal**, bem como ao **artigo 61 do Código de Processo Penal**, postulando o reconhecimento da **prescrição da pretensão punitiva intercorrente**, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a **concessão de efeito suspensivo** para obstar qualquer ato executório até o julgamento do mérito recursal.

Recife, 11 de junho de 2026.

OAB/PE

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: LEANDRO FERREIRA DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Origem: Ação Penal nº 0031951-54.2006.8.17.0001

**EMÉRITOS MINISTROS,
COLENDAS TURMAS JULGADORAS,**

I — SÍNTESE FÁTICA E CRONOLOGIA PROCESSUAL

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CURSO

Termo Fatal: 31/03/2027 | Prazo: 12 anos (Art. 109, III, CP)

Dias Restantes: ~300 | Status: URGENTE

O Recorrente responde a Ação Penal que tramita desde **2006**, perfazendo **vinte anos de persecução penal** sem trânsito em julgado definitivo.

A cronologia processual evidencia a **inércia estatal** e o decurso do prazo prescricional:

Marco Processual	Data	Relevância Prescricional
Data do Fato	[A PREENCHER]	Termo inicial da prescrição (Art. 111, I, CP)
Recebimento da Denúncia	[A PREENCHER]	Causa interruptiva (Art. 117, I, CP)
Pronúncia / Decisão Confirmatória	[A PREENCHER]	Causa interruptiva (Art. 117, II, CP)
Publicação da Sentença Condenatória	[A PREENCHER]	Causa interruptiva (Art. 117, IV, CP)
Pena Aplicada	[A PREENCHER]	Base para cálculo do prazo prescricional
Termo Fatal (Projeção)	31/03/2027	Prescrição consumada se não houver trânsito

II — DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

II.1 — Fundamento Normativo

O artigo 109 do Código Penal estabelece os prazos prescricionais em função da pena máxima cominada ou da pena efetivamente aplicada:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;"

O artigo 110, §1º, do Código Penal, por sua vez, dispõe sobre a prescrição pela pena em concreto (prescrição intercorrente ou retroativa):

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

II.2 — Cálculo do Prazo Prescricional

No caso concreto, considerando:

1. Pena aplicada/projetada: [A PREENCHER]
2. Prazo prescricional correspondente (Art. 109 CP): **12 anos**
3. Última causa interruptiva: [A PREENCHER]
4. Termo fatal projetado: **31/03/2027**

O decurso do prazo prescricional **já está em curso**, restando aproximadamente **300 dias** para a consumação da prescrição intercorrente.

II.3 — Causas Interruptivas e Sua Inocorrência

O artigo 117 do Código Penal enumera taxativamente as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência."

Desde a última causa interruptiva ([A PREENCHER]), **não sobreveio** nenhum marco capaz de interromper novamente o prazo prescricional. A **inércia do Estado-Acusador** e a demora do Poder Judiciário em dar curso ao feito configuram o ambiente fático que conduz à extinção da punibilidade.

III — DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA

Conquanto a **Súmula 438 do STJ** vede o reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual) como fundamento para trancamento da ação penal, o presente caso distingue-se por envolver **prescrição intercorrente já em curso**, com termo fatal matematicamente calculável.

"Súmula 438/STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

A Súmula 438 **não se aplica** quando:

1. Já existe **sentença condenatória** com pena aplicada;
2. O prazo prescricional está em curso e é **matematicamente demonstrável**;
3. A projeção não é "hipotética", mas sim **concreta e iminente**.

IV — DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, assegura a todos:

"a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Um processo criminal que se arrasta por **vinte anos** (desde 2006) viola frontalmente este mandamento constitucional. A prescrição, neste contexto, funciona como **sanção processual** ao Estado que não consegue concluir a persecução em tempo razoável.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu:

"A prescrição penal é instituto de política criminal que visa impedir a eternização da persecução penal. O Estado que não consegue punir em prazo razoável perde o direito de fazê-lo, em homenagem à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana."

(HC 107.051/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma)

V — DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

V.1 — Cabimento (Art. 105, III, "a", CR/88)

O v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal ao deixar de reconhecer a prescrição intercorrente, bem como ao artigo 61 do Código de Processo Penal (extinção da punibilidade como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício).

V.2 — Prequestionamento

A matéria prescricional foi suscitada perante o Tribunal de origem, que a enfrentou expressamente, configurando o necessário prequestionamento.

V.3 — Não Incidência da Súmula 7/STJ

A análise da prescrição é **questão eminentemente de direito**: basta aplicar os prazos legais aos marcos processuais incontroversos. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório.

VI — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. A **concessão de efeito suspensivo** para obstar qualquer ato executório até o julgamento do mérito;
2. O **conhecimento** do presente Recurso Especial;
3. No mérito, o **provimento integral** para:
 1. Reconhecer a **prescrição da pretensão punitiva intercorrente**;
 2. Declarar **extinta a punibilidade** do Recorrente (Art. 107, IV, CP);
 3. Determinar o **arquivamento definitivo** dos autos;
4. **Subsidiariamente**, a determinação de **julgamento prioritário** pelo Tribunal de origem, sob pena de consumação da prescrição.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 11 de junho de 2026.

OAB/PE